Lo standard di diligenza

Diritto inglese degli illeciti civili | Guida allo studio | Diligenza, previsione e competenza

1. Il parametro per breach

Lo **standard of care** è il livello di diligenza richiesto al convenuto che abbia un dovere rilevante verso l'attore. Una condotta inferiore costituisce **breach of duty**. Rispettare lo standard non garantisce che nessun incidente possa accadere.

Non serve superare la diligenza ragionevole. Tuttavia, "minimo indispensabile" non significa che basti sempre poco impegno: rischi seri possono richiedere precauzioni considerevoli. Breach da solo non completa la negligence; vanno dimostrati causalità e danno risarcibile.

2. Oggettivo non significa senza contesto

La domanda generale è come avrebbe agito una **persona ragionevole nella posizione del convenuto** nelle circostanze. Il test è oggettivo perché convinzioni, temperamento e abitudini personali non determinano il parametro giuridico.

La trascrizione esagera dicendo che fatti e attività non contano. Le circostanze sono essenziali. Sotto pioggia intensa possono essere necessarie precauzioni diverse rispetto a una strada asciutta, senza rendere soggettiva la valutazione.

3. Un parametro giuridico, non una persona reale

La persona ragionevole non è eccessivamente timorosa né temerariamente sicura. Non è semplicemente la media statistica dei comportamenti. Una prassi diffusa può essere negligente; il diritto non richiede ogni precauzione immaginabile.

Non ogni differenza rispetto alla scelta preferita da una persona ragionevole prova breach. Più condotte possono essere tutte ragionevoli. Chiedi se quella effettiva fosse inferiore allo standard accettabile, non soltanto se qualcuno possa immaginare una scelta diversa.

> Duty individua l'obbligo. Standard indica la diligenza richiesta. Breach confronta la condotta effettiva con lo standard. Causalità e danno riguardano le conseguenze giuridicamente rilevanti.

Ambito: principi generali della negligence inglese. Minori e attività professionali possono richiedere parametri speciali appropriati, trattati separatamente nella serie.

Blyth: precauzioni ragionevoli

1. La definizione classica

Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781 descrive la negligence come omettere ciò che una persona ragionevole farebbe, oppure fare ciò che una persona prudente eviterebbe. Comprende azioni e omissioni quando esiste un dovere rilevante.

La definizione riguarda la diligenza nel contesto. Non rende ciascuno responsabile di ogni danno che avrebbe potuto fisicamente impedire. In particolare, va prima accertato il dovere di compiere l'azione omessa.

2. Fatti ed esito

Un gelo eccezionalmente intenso colpì l'apparato dell'acquedotto; l'acqua fuoriuscita danneggiò la casa dell'attore. L'impianto era integro e aveva funzionato bene per molti anni. Si chiedeva se precauzioni ragionevoli avrebbero dovuto impedire l'evento eccezionale.

Vinse la società idrica davanti alla Court of Exchequer. Le prove non dimostravano negligence. Le precauzioni adeguate al gelo ragionevolmente atteso in base all'esperienza non divennero insufficienti solo perché quel gelo eccezionale le superò.

3. Previsione ragionevole, non senno di poi

Valuta la condotta usando le informazioni ragionevolmente disponibili prima dell'evento. Sapere che un danno si è verificato non prova che dovesse essere previsto e impedito. Neppure si può ignorare un pericolo solo perché non ha ancora prodotto incidenti.

Variante inventata: controlli ripetuti mostrano un raccordo difettoso che probabilmente perderà durante un normale inverno. Non intervenire dopo l'avvertimento è diverso da Blyth: il pericolo non è più soltanto un evento eccezionale oltre le attese ragionevoli.

> Blyth non significa "il freddo giustifica la società idrica". Occorre provare l'omissione di precauzioni ragionevoli contro un rischio che avrebbe dovuto essere previsto.

Nome corretto: Blyth, non Blythe. La variante è inventata. Il caso del 1856 enuncia un principio giuridico, non una guida tecnica attuale per gli acquedotti.

Glasgow Corporation v Muir

1. Che cosa accadde?

In **Glasgow Corporation v Muir [1943] AC 448**, la pioggia interruppe il picnic di un gruppo parrocchiale. La responsabile dei locali gestiti dalla Glasgow Corporation autorizzò il gruppo a usare la sala da tè portando le proprie vivande.

Due membri trasportarono un grande recipiente di tè caldo attraverso l'ingresso, vicino a bambini che compravano dolci e gelati. Uno lasciò la presa per ragioni non chiarite adeguatamente dalle prove. Il tè fuoriuscì e ustionò sei bambini.

2. Quale condotta era contestata?

La domanda contro la Corporation riguardava la decisione della responsabile di permettere il passaggio senza ulteriori misure protettive. Non era semplicemente il caso di un convenuto che versava una piccola teiera. L'eventuale responsabilità dei trasportatori non era la questione decisa contro la Corporation.

3. Chi vinse e perché?

Vinse Glasgow Corporation davanti alla House of Lords. Non fu provata negligence della responsabile. In base alle prove, un recipiente ordinario trasportato con ragionevole cura non presentava un pericolo da cui ella dovesse prevedere quell'incidente.

Il giudice applicò la previsione ragionevole, senza eccessivo timore né troppa sicurezza. Il grave esito non giustificava un livello di previsione superiore a quello richiesto a una persona normalmente ragionevole.

4. Il limite della decisione

Il caso non rende sempre sicuro il trasporto di liquidi bollenti vicino ai bambini. Una maniglia notoriamente rotta, instabilità evidente o avvertimenti specifici potrebbero cambiare le precauzioni dovute. Sono variazioni illustrative, non fatti accertati in Muir.

> Individua la precisa omissione contestata: autorizzazione e precauzioni della responsabile. Valutala prima dell'evento, senza presumere che chiunque sia associato all'incidente debba essere negligente.

Il caso proviene dalla Scozia ed è usato anche nel diritto inglese per spiegare lo standard ragionevole. Causa fisica e questione giuridica relativa a questo convenuto vanno distinte.

Nettleship v Weston

1. I fatti: una principiante alla guida

In **Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691**, la signora Weston imparava a guidare con l'amico Nettleship. Dopo una curva non raddrizzò correttamente lo sterzo; l'auto salì sul marciapiede e urtò un lampione. Nettleship riportò una frattura della rotula.

Egli aveva verificato la copertura assicurativa come passeggero. Lei sosteneva, tra l'altro, che la conoscenza della sua inesperienza dovesse incidere sulla domanda. Non bastava aver cercato sinceramente di fare del proprio meglio: contava lo standard richiesto dal diritto.

2. Lo standard del conducente competente

La maggioranza applicò lo standard di un conducente ragionevolmente competente, esperto e prudente. L'inesperienza non lo riduceva, neppure verso l'amico che la istruiva. L'impegno personale non sostituiva la competenza dovuta.

3. Chi vinse e perché soltanto metà?

Nettleship ebbe successo in appello. La maggioranza ridusse tuttavia il risarcimento del 50% per concorso di colpa. Il controllo condiviso del veicolo e la reazione non abbastanza rapida sostenevano la conclusione che entrambi fossero in colpa.

La riduzione non era una penalità automatica perché l'istruttore fosse gratuito o non professionista. Sapere che la conducente era inesperta non significava, da solo, accettare una lesione senza rimedio giuridico.

4. Che cosa non decide il caso

Nettleship non elimina ogni adeguamento dello standard. Per il convenuto minore, il confronto ordinario è con un minore ragionevole della stessa età; le attività specialistiche possono richiedere un parametro professionale. L'analisi adeguata all'età non è automaticamente limitata ai bambini molto piccoli.

> Un principiante può essere valutato rispetto alla competenza richiesta dall'attività. Distingui standard del convenuto e concorso di colpa dell'attore: il secondo può ridurre il risarcimento senza abbassare il primo.

Correzioni: lampione, non albero; frattura della rotula, non semplice lesione insignificante; riduzione per concorso di colpa, non solo per assenza di qualifica professionale dell'istruttore.

Verifica la comprensione

1. Che cos’è lo standard of care?
Risposta: Il livello di diligenza richiesto dal diritto nella situazione pertinente. Una condotta inferiore viola il dovere rilevante.

2. Oggettivo significa precauzioni identiche in ogni caso?
Risposta: No. Il parametro è oggettivo, ma l’applicazione dipende da attività, rischio e circostanze ragionevolmente conoscibili al momento.

3. Qualsiasi alternativa dimostra breach?
Risposta: No. Più risposte possono essere ragionevoli. La condotta effettiva deve essere inferiore allo standard dovuto.

4. Perché vinse la società in Blyth?
Risposta: Non fu provata l’omissione di precauzioni ragionevoli contro il gelo atteso. L’evento eccezionale non dimostrava da solo negligence.

5. Perché vinse Glasgow Corporation in Muir?
Risposta: Non fu provata negligence della responsabile. Sulle prove, la previsione ragionevole non richiedeva di anticipare quell’incidente dal passaggio autorizzato.

6. Quale standard si applicava a Weston?
Risposta: Quello di un conducente ragionevolmente competente, esperto e prudente, non uno ridotto per la sua inesperienza personale.

7. Perché Nettleship ricevette soltanto metà?
Risposta: La maggioranza riscontrò il suo concorso di colpa. Non era una conseguenza automatica della mancanza di qualifica professionale.

8. Breach basta per vincere una domanda di negligence?
Risposta: No. Servono dovere rilevante, causalità e danno risarcibile; occorre considerare ulteriori limiti e difese.

> Sequenza: individua il dovere → scegli il parametro → valuta i fatti senza senno di poi → confronta la condotta → motiva breach → esamina causalità, danno e difese.

Fonti

Adattamento della trascrizione Law Academy fornita, con correzioni di contesto, fatti e ragione della riduzione. Decisioni primarie: Blyth (1856) 11 Exch 781; Glasgow Corporation v Muir [1943] AC 448; Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. Le varianti inventate sono segnalate; il tema centrale è lo standard di diligenza.